

PRENSA · 01/12/1996

PME & Affaires

TIPO

Artículo de prensa

FECHA

01/12/1996

FICHA DE SÍNTESIS

Franquicia: independencia y dependencia — revista PME Affaires · diciembre de 1996

Resumen: artículo de prensa aparecido en la revista PME Affaires (número de noviembre-diciembre de 1996), sección «Les rendez-vous de la franchise», dedicado a las relaciones entre franquiciador y franquiciado.

Lo esencial

El artículo expone la tensión entre la independencia jurídica del franquiciado y su dependencia económica. El franquiciado se presenta como responsable de su actividad e interlocutor directo de su clientela. El texto se apoya en el reglamento CEE 4087/88 de 30 de noviembre de 1988, que valida la franquicia en el Derecho comunitario, en el artículo 85 del Tratado CEE, que prohíbe los acuerdos colusorios, y en una orden ministerial del 21 de febrero de 1991 que obliga al franquiciado a indicar su condición de comerciante independiente. Distingue la dependencia del franquiciado neófito, sujeto a una relación de filiación respecto de su franquiciador, de la del franquiciado ya profesional, más limitada. Un recuadro con una entrevista evoca el deslizamiento del modelo hacia formas de «colaboración», y un panorama estadístico compara la franquicia en los países europeos.

Alcance

Documento de contexto doctrinal, sin relación directa con las partes, ilustra las nociones de independencia y dependencia en el centro de la controversia que enfrenta al franquiciado con McDonald's.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/articulo-pme-affaires-franquicia-independencia-dependencia-1996/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.